

PROCESSO Nº. 0803113-09.2021.8.14.0201

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

DECISÃO

Vistos.

Como é cediço, a correta fixação da competência é um dos postulados para a viabilidade da ação, pois a jurisdição há de ser sempre exercida nos moldes traçados pelas normas processuais definidoras da competência. Tais normas definem quatro critérios para fixação de competência, a saber: em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do lugar e em razão do valor da causa.

A violação aos dois primeiros critérios acima apontados acarreta a chamada incompetência absoluta e, bem por isso, deve ela ser arguida como preliminar em sede de contestação, podendo ainda ser levantada, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, ou mesmo levantada de ofício pelo Magistrado, a teor do disposto no art. 64 §1º do CPC.

Acrescente-se a isto o teor do art. 2º da Resolução nº 023/2011, que fixa a competência privativa deste Juízo para conhecer e julgar somente os feitos relacionados à registros públicos, sucessões, resíduo, interditos, ausentes, recuperação judicial de pessoa jurídica, falência e acidente de trabalho.

Os fatos destes autos não nos levam a constatar que estamos diante de lide oriunda de direito sucessório. Ante o exposto, de ofício, DECLARO minha incompetência para processar o presente feito, determinando a redistribuição dos presentes autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que é, em princípio, o competente em razão da matéria para julgar o feito, tudo com fundamento no art. 64, § 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades devidas.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

GERALDO NEVES LEITE

Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci